

1500493-28.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2055848/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 10274768 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 1370/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2055848 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 1370/20/427 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500493-28.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500493-28.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2055848/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 10274768 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 1370/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2055848 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 1370/20/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS LOPES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

Vistos.

VINICIUS LOPES DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 16/17, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 11h00, na Rua Dalas, nº 16, Cidade Ariston, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 1230 (mil duzentos e trinta) porções de Cocaína, 696 (seiscentos e noventa e seis) porções de Cannabis Sativa L. (Maconha), 550 (quinhentos e cinquenta) porções de pedras de Crack e 410 (quatrocentos e dez) porções de Haxixe, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e laudo de constatação (fls. 08/13).

Segundo a denúncia, policiais militares efetuavam patrulhamento pela Estrada do Tambory quando abordaram uma motocicleta conduzida por VINICIUS. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, a moto que ele conduzia era produto de leilão e constataram que ele era procurado da justiça. Questionado, VINICIUS indicou uma residência localizada na Rua Dalas, nº 16, onde havia drogas. Todos se deslocaram até o imóvel e VINICIUS abriu a porta da residência com chave própria, em seguida, autorizou a entrada e vistoria do local, onde foram encontradas, na gaveta de uma cômoda no quarto, 1230 (mil duzentos e trinta) porções de Cocaína, 696 (seiscentos e noventa e seis) porções de Cannabis Sativa L. (Maconha), 550 (quinhentos e cinquenta) porções de pedras Crack, 410 (quatrocentos e dez) porções de Haxixe, além de R\$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais). Na ocasião, VINICIUS indicou a pessoa de ERICK BONFADINI DA SILVA como proprietário das drogas. Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida, o fato de o agente ter as chaves da residência, o que indica posse, e as demais condições em que se desenvolveu a ação, foi evidenciado que as drogas se destinavam ao tráfico.

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2020 (fls. 79/80).

O acusado foi devidamente citado (fls. 90/91).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado apresentou resposta à acusação, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Vinicius Lopes da Silva pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas; alternativamente, a aplicação do art. 41 da Lei de Drogas. É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 02/05); no auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); no laudo de constatação provisório (fls. 08/13) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 111/113), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo dinheiro apreendido; bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Na fase policial, a testemunha Everson Gonçalves dos Santos Depieri, policial militar, disse que patrulhava em companhia do CB Erivelton, quando abordaram um indivíduo que estava com uma moto pela estrada do Tambory. O indivíduo estava com uma moto adquirida em leilão e após conversação, levou-os até uma casa que disse ser de seu amigo Erick Bonfadini da Silva, localizado nas proximidades, mais precisamente na Rua Dalas, 16. No local, o indivíduo abriu a porta com chave própria, o que demonstrou familiaridade com a casa, autorizando-os a entrar no imóvel. Em revista no imóvel, no quarto, na gaveta de uma cômoda, foi localizado grande quantidade de cocaína, crack, maconha e haxixe, além de R\$ 149,00 em dinheiro. O amigo não foi localizado, mas a proprietária do imóvel, disse que a casa foi alugada para a mãe do indivíduo indicado pelo indiciado. A proprietária do imóvel, um cortiço com algumas casas, disse ainda que a casa é frequentada por várias pessoas. O indiciado negou que a droga fosse sua e em relação a chave, disse que era do amigo que tinha esquecido em outro local. Levou-os até a casa, pois estava temendo que a moto, pertencente a seu primo, fosse apreendida e que anteriormente já trabalhou para o tráfico, mas atualmente está limpo. Diante da situação exposta, deu voz de prisão ao indivíduo, conduzindo-o à presença da autoridade policial (fls. 29/30).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Relatou que no dia dos fatos o réu quase caiu da motocicleta e tentou levantar rapidamente, de

forma bastante nervosa, o que levantou suspeitas. O indivíduo estava sem identificação e em seu bolso foi encontrada chave de residência. Após conversação, em que o réu se negava a dar elementos concretos sobre sua identidade, ele disse que havia uma "denúncia" a fazer e revelou que a chave era da casa de um amigo que guardava entorpecentes lá, o que os policiais consideraram estranho. No local, o portão de entrada estava aberto e o próprio acusado abriu a chave da residência com a chave que portava. Dentro da casa havia uma bolsa com entorpecentes e, dentro de uma cômoda na sala, também foram encontradas drogas. Questionado de quem seria a residência, o réu respondeu que seria de um amigo e que os entorpecentes também pertenceriam a este amigo. Na delegacia, feitas consultas sobre a identidade do acusado, viram que este constava como procurado pela justiça, de forma que a equipe concluiu que o réu pretendia, ao indicar as drogas, realizar espécie de negociação, entregando os entorpecentes em troca de não ser preso, apesar de este não ter dito nada concreto nesse sentido. Disse também que os arredores do local são conhecidos ponto de venda de drogas e que, na residência, havia um celular bloqueado, porém a foto que constava na tela era do réu.

A testemunha Erivelton Oliveira da Conceição, policial militar, que acompanhava seu colega de farda Everson Gonçalves dos Santos Depieri na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fls. 29/30), quanto em juízo. Da mesma forma, declarou que o acusado, ao ser abordado com uma motocicleta, estava com a chave de uma casa e indicou a respectiva residência, onde encontrados os entorpecentes. Alegou que a casa e as drogas eram de amigo de nome Erick, porém dentro desta havia celular com imagem no fundo de tela do réu. Na fase inquisitorial, o acusado Vinicius Lopes da Silva, permaneceu em silêncio (fls. 16/17).

Em juízo, declarou que estava conduzindo sua motocicleta e colidiu contra o carro da frente em razão de parada repentina, caindo no chão próximo à viatura policial. Quando ligou a motocicleta de novo e estava saindo, o rapaz dono do carro contra o qual havia colidido reclamou porque seu parachoque havia quebrado e chamou os policiais. Pararam para conversar, o policial perguntou se a motocicleta era dele, explicou que era de leilão, porém verificaram que a numeração estava raspada, motivo por que o algemaram. Em revista pessoal encontraram chave. Disse que a chave seria da residência de amigo seu de nome Leandro, que a esquecera no cabeleireiro e que iria entregar a ele. Explicou ao policial a origem da chave e da motocicleta, porém estes disseram que o levariam até a delegacia para conferência. Enquanto estava na delegacia, os policiais chegaram com as drogas, dizendo que haviam encontrado estas dentro da casa. Afirmou desconhecer os entorpecentes. Contudo, a versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de prova ameadas aos autos.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos agentes públicos:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Também enfraquece a tese defensiva a contradição do relato do acusado. Isso porque aos policiais ele teria afirmado que a residência cuja chave estava consigo pertencia a Erick e indicado que lá estavam armazenadas drogas, já em juízo afirmou

se tratar de amigo de nome Leandro, sem mais detalhes, e que desconhecia envolvimento deste com drogas. Também não apresentou qualquer indício, ainda que mínimo, para justificar a versão de que estava naquele momento de posse de chave da casa de terceiro, que encontrara em salão de beleza, e de que desconhecia o que continha dentro dela, sendo que poderia comprová-la por diversos meios, inclusive testemunhas.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento das testemunhas, que lograram êxito em deter o acusado na posse de chave de residência, na qual foram encontradas as drogas e dinheiro apreendidos. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas. No ponto, ressalto que não havia necessidade de comprovação da propriedade formal da casa para a presente condenação, considerando não ser usual que traficantes armazenem drogas em residências que estejam em seu próprio nome, sendo mais comum a utilização de locais de propriedade de terceiros. Assim, irrelevante que não tenha sido comprovada a propriedade da casa, considerando que a chave desta estava com o réu, fato não explicado suficientemente pelo acusado.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante e da prova produzida sob contraditório, forçoso concluir, com segurança, que o réu era o responsável pelos entorpecentes encontrados na residência e de sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, bem como pelo acusado ser duplamente reincidente por crime de tráfico de drogas (F.A de fls. 42/46, 102/109 e certidão de fls. 38/41), denotando que se dedica às atividades criminosas e não ser iniciante no mundo do crime.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 42/46, 102/109 e certidão de fls. 38/41 – autos nº 0001714-28.2017.8.26.0542 e 0003932-81.2015.8.26.0127.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado ostenta condenações anteriores por crimes distintos (F.A de fls. 42/46, 102/109 e certidão de fls. 38/41), e como uma delas será utilizada para fins de reincidência (autos nº 0001714-28.2017.8.26.0542), a outra será considerada como Maus Antecedentes (autos nº 0003932-81.2015.8.26.0127). Ainda, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, oferecendo maior risco nos crimes desta natureza, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 42/46, 102/109 e certidão de fls. 38/41 – autos nº 0001714-28.2017.8.26.0542, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu. No ponto, inaplicável o art. 41 da Lei de Drogas porque entendo que o acusado não colaborou de forma eficaz para a identificação de outros partícipes, considerando inclusive a contradição em seu relato – primeiramente informando que as drogas pertenciam a Erick e, posteriormente, a pessoa de nome Leandro.

Considerando que se trata de acusado reincidente e diante da quantidade de pena imposta – superior a 4 anos ainda que considerada a detração -, fixo o regime inicial fechado.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR VINICIUS LOPES DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 16/17, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 971

(novecentos e setenta e um) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além de o acusado ser reincidente.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, considerando que permaneceu solto por esse processo ao longo da instrução.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fls. 06/07), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º DP de Carapicuíba, para que remeta o comprovante de depósito do dinheiro apreendido.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA